兰溪兰江兰溪鼎红金属材料有限公司“8·5”一般车辆伤害事故调查报告

兰溪市人民政府事故调查组

2024.08

2024年8月5日晚上22时42分许，位于兰溪市兰江街道长岗村的兰溪鼎红金属材料有限公司（钢材经营单位）在进行卸货作业过程中发生一起叉车(三区外)侧翻车辆伤害事故，导致1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第310号）等有关规定，经兰溪市人民政府批准，成立了由市应急管理局、市公安局、市市场监管局、市总工会和兰江街道办事处组成的兰溪鼎红金属材料有限公司“8·5”一般车辆伤害事故调查组（以下简称“事故调查组”），同时邀请市纪委监委、市检察院派员参加，全面开展事故调查处理工作。

按照“四不放过”的要求和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，事故调查组通过现场勘验、查阅资料、调查取证、检验鉴定和综合分析，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和安全防范措施。现将有关情况报告如下:

一、事故及伤亡人员情况

事故单位：兰溪鼎红金属材料有限公司

事故发生时间：2024年8月5日晚上22时42分许

事故发生地点：兰溪市兰江街道长岗村兰溪鼎红金属材料有限公司装卸场地

事故类别：车辆伤害

事故人员伤亡情况：死亡1人。死者：金某军，兰溪鼎红金属材料有限公司叉车工，男，汉族，49周岁，身份证号：330719********2334，住址：浙江省兰溪市诸葛镇某某村。

二、事故基本情况

（一）事故单位概况

兰溪鼎红金属材料有限公司成立于2020年6月15日，注册地位于浙江省金华市兰溪市兰江街道长岗村（原兰溪市长江砖瓦厂1号厂房）（自主申报），法定代表人为徐某红，企业类型：有限责任公司（自然人独资），公司员工共5名。经营范围：一般项目：金属材料销售；五金产品批发；五金产品零售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；机械设备销售；通信设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）涉事车辆（设备）基本情况

涉事车辆（设备）由杭叉集团股份有限公司制造，种类为内燃平衡重式叉车，额定起重量3500Kg，产品型号为CPC，产品编号为G5BJ93878，制造日期：20201113，悬挂车牌号：场外浙兰00159，检验情况合格，下次检验日期：2025年06月，使用单位：兰溪鼎红金属材料有限公司。

（三）涉事货物基本情况

涉事货物为钢筋，总计22捆，重约47.6吨，每捆钢筋长约9m，重约2.2吨。

（四）当事人持证情况

叉车工金某军持有特种设备作业证书（叉车），证件编号：330719********2334，发证机关：兰溪市市场监督管理局，证书有效期至2027年6月。

三、事故发生经过、救援及报告情况

（一）事故发生经过

2024年8月5日下午18时许，半挂车（车牌号：赣EC1838）驾驶员高某飞通过物泊56找货APP接单，将涉事钢筋从江西省上饶市广丰县运往浙江省金华市兰溪市兰溪鼎红金属材料有限公司装卸场地。2024年8月5日晚上22时02分许，该半挂车将钢筋运抵兰溪鼎红金属材料有限公司装卸场地开始卸货，半挂车驾驶员高某飞打开半挂车厢门板后，当事人金某军使用叉车（车牌：场外浙兰00159号）卸货，每趟装卸一捆钢筋（小于叉车额定起重量），2024年8月5日晚上22时42分许，当事人金某军驾驶叉车，通过叉车叉臂将一捆钢筋叉起后，操作叉车边后退边左转，钢筋重心不稳后散架掉落带动叉车侧倾，当事人金某军从叉车驾驶室滑落至地面，后叉车倾翻压在当事人金某军身上，导致当事人金某军受伤。

（二）事故救援情况

事故发生后，半挂车驾驶员高某飞尝试使用撬棍翘起叉车，未果后立即联系兰溪鼎红金属材料有限公司法人代表徐某红，随后拨打120急救电话和110，110联动通知119消防救援人员前往事故现场，晚上22时53分许，120救护车赶到事故现场，晚上23时02分许，119消防救援人员、110公安民警相继赶到开展事故救援，将当事人金某军送至兰溪市人民医

院救治，后当事人金某军经抢救无效死亡。

（三）事故报告情况

事故发生后，2024 年 8 月 5 日晚上 23 时 51 分兰溪市应急管理局接到 110 指令，立即组织执法队员前往事发地点核实事故情况，确认位于兰溪市兰江街道长岗村的兰溪鼎红金属材料有限公司（钢材经营单位）进行卸货作业时发生一起叉车（三区外）侧翻车辆伤害事故。8 月 6 日 9 时 26 分，初报到金华市应急管理局值班手机，8 月 6 日 9 时 56 分，续报到金华市应急管理局值班手机，8 月 6 日 10 时 21 分，通过国家应急指挥综合业务系统上报事故信息。

四、现场勘查情况

事故现场位于浙江省金华市兰溪市兰江街道长岗村兰溪鼎红金属材料有限公司（原兰溪市长江砖瓦厂 1 号厂房）装卸场地，涉事车辆为 3.5 吨内燃平衡重式叉车，车牌号：场外浙兰 00159 号，叉车叉臂未放落，叉臂离地约 2.5m。涉事叉车正前方约 2m 处停放一辆装有部分未卸钢筋的半挂车，车牌号：赣 EC1838。涉事叉车右前方有一捆 9m 长钢筋，部分钢筋有折叠痕迹，地面为水泥地材质可见钢筋拖地划痕，涉事叉车左侧有大滩机油，1 根枕木和个 1 只手套 1 双胶鞋，涉事叉车左后方约 3m 处堆放大量钢筋。

五、事故鉴定情况

事故发生后，事故调查组委托杭州华硕司法鉴定中心对事故当事人金某军死亡原因进行鉴定（尸表检验）。杭州华硕司法鉴定中心出具的司法鉴定意见书（杭华硕中心〔2024〕

病鉴字第228号）鉴定意见认为：被鉴定人金某军的死亡原因，符合机械性窒息死亡，与本次事故存在因果关系。

六、事故原因和性质认定

（一）事故直接原因

当事人叉车工金某军安全意识淡薄，麻痹大意，违反叉车安全操作规程，未系安全带未佩戴安全帽操作叉车进行夜间钢筋装卸作业，卸货时叉车叉臂所叉不在钢筋重心位置，且未执行叉车倒车→放下叉臂至正常位置（降低受力重心）→驾驶叉车左转驶离的正常操作流程，叉车后退后未将叉臂放下，边后退边左转，导致所叉钢筋捆受力不均后散架，带倒叉车，金某军掉落至地面被侧倾的叉车压伤后经抢救无效死亡。

（二）事故间接原因

1.兰溪鼎红金属材料有限公司未对叉车工金某军进行日常安全教育培训；未制止并纠正当事人金某军违反叉车安全操作规程的违章作业行为。

2.兰溪鼎红金属材料有限公司法人代表徐某红未制定企业叉车安全操作规程；安全教育培训不到位，未对叉车作业当事人金某军进行必要的安全生产教育和培训，仅做口头提醒。

（三）事故性质认定

经事故调查组调查认定，兰溪鼎红金属材料有限公司“8·5”一般车辆伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

七、事故相关单位及人员存在的问题

（一）事故相关单位及人员存在的问题

1.叉车工金某军

当事人金某军安全意识淡薄，夜间驾驶叉车进行卸货作业时未佩戴安全帽、安全绳，违反叉车作业安全操作规程进行卸货作业。对本次事故的发生负有直接责任，鉴于金某军已在事故中死亡，故不予追究。

2.兰溪鼎红金属材料有限公司

作为事故发生单位，未对叉车作业当事人金某军进行必要的安全生产教育和培训；未制止并纠正当事人金某军违反叉车安全操作规程的违章作业行为，对事故的发生负有管理责任。

3.兰溪鼎红金属材料有限公司法人代表徐某红

作为涉事公司法人代表，未制定叉车安全操作规程；安全教育培训不到位，仅口头提醒当事人金某军注意安全，对事故的发生负有管理责任。

（二）属地部门及相关人员存在的问题

1.兰江街道办事处

安全生产网格化机制落实不到位，未及时将涉事企业纳入安全网格化管理，未充分掌握涉事企业安全生产情况，安全检查流于形式。

2.兰溪市兰江街道办事处应急消防管理站工作人员叶某杰

作为属地兰江街道应急消防管理站工作人员，督促企业落实安全生产主体责任不到位，对涉事企业存在的关键安全

风险（使用叉车进行装卸钢筋作业）认识不足，安全检查走过场，针对不同行业领域企业的安全检查应更有针对性，如未指导涉事企业采用更加安全的装卸方式（行吊）。

八、事故相关单位及人员的处理建议

（一）事故发生相关单位及人员处理建议

1.建议由市应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》有关规定对兰溪鼎红金属材料有限公司进行行政处罚;

2.建议由市应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》有关规定对兰溪鼎红金属材料有限公司法人代表徐某红进行行政处罚。

（二）属地部门及相关人员的处理建议

1.建议由兰江街道办事处向市委市政府作出书面检查;

2.建议由兰江街道办事处党工委对兰江街道办事处应急消防管理站工作人员叶某杰履职不到位情况进行问责处理。

九、事故防范措施建议

（一）兰溪鼎红金属材料有限公司

要认真剖析本次事故原因，吸取事故教训，严格落实企业安全生产主体责任，加强作业人员安全生产教育和培训工作，做好叉车作业安全风险辨识和管控工作，加大安全生产资金投入，强化现场作业安全管理，改善现场作业条件，及时制止和纠正作业人员违反操作规程行为，杜绝事故再次发生。

（二）兰江街道办事处

认真落实安全生产属地管理责任，组织开展对辖区内涉

及特种设备（叉车）作业的企业进行一次大排查，督促相关企业加强对特种设备作业人员的安全教育培训以及特种设备作业现场安全管理工作，提升安全生产监管力度，加大安全生产检查力度，督促企业落实主体责任，做好安全教育培训工作，落实各项安全措施，强化安全管理，预防和遏制各类事故发生。

（三）各相关职能部门（市市场监管局）

按照“三管三必须”的原则，各叉车监管职能部门（市市场监管局）根据兰溪市安全生产委员会办公室于2023年2月18日印发的《关于全面加强叉车安全监管工作的通知》的要求，切实履行安全生产管理职责，消除监管盲点，督促叉车使用单位严格依据相关法律法规规范要求持续强化叉车使用安全。其中市场监管部门一是要加强对特种设备领域的专项整治力度，严查特种设备使用企业违法违规行为，有效落实安全监管。二是要加强执法检查频次，指导企业做好特种设备登记、备案、检验等工作，督促企业落实安全生产主体责任。三是依法查处销售单位未建立特种设备检查验收和销售记录制度等违法行为。举一反三协助乡镇（街道）、开发区三区外叉车备案及牌照制作、发放工作。